

1500789-32.2021.8.26.0666

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223830/2021 - DEL.POL.ARTUR

NOGUEIRA, 19680522 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 1800/21/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2223830 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira-SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

Sentença 1500789-32.2021.8.26.0666 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500789-32.2021.8.26.0666

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223830/2021 - DEL.POL.ARTUR

NOGUEIRA, 19680522 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 1800/21/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2223830 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DALVAN FERREIRA FREITAS BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra DALVAN FERREIRA FREITAS BARBOSA como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 17 de agosto de 2021, às 15horas15min, na rua Rosa M. Carmona, nº100, Parque dos Trabalhadores, na cidade e comarca de Artur Nogueira, trazia e guardava consigo, para fins de tráfico, 3,5g de maconha na forma de duas porções, bem como 1,2g de cocaína na forma de 4 (quatro) microtubos e 4 (quatro) pedras de crack, além de R\$ 90,00 (noventa reais) em notas diversas, conforme Auto de Exibição e Apreensão de

fls. 11/12 e Laudo Químico Toxicológico de fls 70/72, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas imediações de local recreativo e esportivo (Campo do Rapadão).

O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação. Recebida a denúncia, designou-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes é incontroversa e está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação e, principalmente, laudo de exame químico-toxicológico, que resultou positivo para THC e cocaína (fls. 75/77).

A autoria também é certa, até porque a confissão do acusado vem amparada no depoimento do guarda municipal ouvido, que confirmou a localização dos entorpecentes, acondicionados de modo a demonstrar o destino de entrega e comercialização a terceiros. Ainda, com o réu foi encontrada quantia em dinheiro, em cédulas diversas, o que comprova a prática do crime de tráfico de drogas, ressalte-se, confessado pelo acusado.

E no que se refere à credibilidade dos guardas municipais, é certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença. O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental.

No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu.

Cumprе consignar que nada há nos autos que indique intenção da testemunha em incriminar indevidamente o acusado. Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nessa medida, apreendeu-se quantidade variada de drogas com o réu (maconha, crack e cocaína), além de dinheiro em notas diversas.

Está presente a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, porque demonstrado que o réu estava praticando o crime de tráfico nas imediações do "Campo do Rapadão", importante equipamento público municipal destinado à prática recreativa dos munícipes.

Esta causa de aumento tem incidência quando o agente, de forma dolosa (admitido o dolo eventual), tenha por finalidade alcançar eventuais e potenciais frequentadores dos locais indicados, circunstância presente no caso concreto, porque demonstrado pelo depoimento da testemunha ouvida em audiência, que o crime ocorreu próximo do campo mencionado, restando isolada a versão do réu de que não havia ninguém naquele

lugar por ocasião dos fatos. É evidente que, por ser tratar de local de maior movimentação de pessoas, a conduta do acusado tenha visado disseminar de forma mais danosa o vício.

Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), nada há que recomende exasperação, porque a despeito da variedade de drogas apreendidas, a quantidade não é incomum a fatos da mesma natureza, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar legal mínimo, correspondente a 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, observa-se que o réu é reincidente específico (fls. 47/48), mas isso não impede a compensação com a atenuante da confissão espontânea. Nesse sentido: A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência. (AgRg no HC 703.762/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022). Ademais, o acusado era menor de 21 anos na data do fato, de tal forma que permanece inalterada a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase de aplicação da pena, cumpre elevá-la de mais um sexto, diante do reconhecimento da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. A reprimenda alcança, nesta fase, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não se pode, por fim, reconhecer a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque o réu não é primário.

O regime de cumprimento será inicialmente o fechado, porquanto devem ser considerados o quantum da pena, a reincidência específica e a natureza do crime, equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Por fim, o réu deverá permanecer na prisão, para a garantia da ordem pública, ante a natureza do delito e à vista de todo o exposto, especialmente das considerações quanto à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente neste momento, com prolação de sentença condenatória, mantidos os demais fundamentos que embasaram a decretação da prisão cautelar.

Ante o exposto, condeno Dalvan Ferreira Freitas Barbosa, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput e 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida.

O acusado pagará a taxa judiciária, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade que ora lhe defiro.

Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão com o trânsito em julgado.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intimem-se.
Artur Nogueira, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA